凤翔镇中川村琴芳废品回收店“5·6”一般火灾事故调查报告

2025年5月6日18时50分许，位于凤翔镇中川村黑土窝窝社63号的安定区琴芳废品回收店发生火灾，未造成人员伤亡，受灾3户，过火面积约1260平方米，直接经济损失460374元。

消防部门接警后立即赶赴事故现场开展灭火救援行动，区政府分管领导第一时间率应急、公安等部门及凤翔镇赶赴现场指导事故处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《火灾事故调查规定》（公安部令第121号）有关规定，2025年5月19日安定区人民政府成立了凤翔镇中川村琴芳废品回收店“5·6”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区政府常务副区长任组长，区应急、公安、市场、总工会、信访、消防、凤翔镇等单位主要负责人及工作人员组成，邀请区纪委监委派员参加事故调查，并迅速开展事故调查和善后处理工作。事故调查组下设综合组、技术组、管理组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况：起火场所位于甘肃省定西市安定区凤翔镇中川村黑土窝窝社63号(安定区琴芳废品回收店)、64号(甘肃立多邦建筑工程安装有限责任公司)，过火面积约1260平方米，土地归属者为刘**,该区域紧邻农户居住区及西岩山林区。

（二）火灾涉及区域基本情况:

1.安定区琴芳废品回收店，经营者是杨**，地址在甘肃省定西市安定区凤翔镇中川村黑土窝窝社63号,为租用刘**场地，经营范围是废旧品收购等。厂区形状不规则，建有一排七间两坡面砖瓦房（占用1-3间）、一间两层预制水泥房、一间钢柱铁皮大棚，厂区大面积堆放废纸壳等回收的废品，约60吨，还放置部分工业器械。

2.甘肃立多邦建筑工程安装有限责任公司，法定代表人马*，地址在甘肃省定西市安定区凤翔镇中川村黑土窝窝社64号，为租用刘**场地，经营范围包括一般项目和许可项目，主要为金属门厂工程施工、土石方工程施工、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、建筑工程施工等。厂区形状不规则，场棚采

用钢结构柱子支撑，铁皮搭建，厂棚主要用于成品材料加工、原材料存放、成品材料存放、施工器械存放和日常办公。

3.刘**自建房，刘**在该区域内建有一排7间两坡面砖瓦房，其中4-7间为刘**自用，用于存放个人物品。

二、事故发生经过、应急救援及政府应急行动情况

（一）事故发生经过

2025年5月6号傍晚18时50分左右，安定区琴芳废品回收店负责人杨**在废品回收店大门处和邻居聊天，杨**无意间回头看见废品回收店场区内堆放的废品着火了，杨**急忙使用灭火器灭火，随着火势越来越大，杨**请求邻居王世龙帮忙报火警，经消防救援队伍扑救，5月7日3时13分，火场火势终于得到有效控制，3时40分，明火基本扑灭。

（二）消防队伍接警出动、灭火救援情况

2025年5月6日18时59分07秒，定西市消防救援支队119指挥中心接到王**的报警。接到报警后，指挥中心调派凤翔消防救援站赶赴现场开展火灾扑救，但因废品多火势大，指挥中心增派新城消防救援站赶赴现场增援。19时20分许，大队全勤指挥部抵达现场。19时30分许，凤翔站增援力量到场。19时50分，支队全勤指挥部、区政府常务副区长带领区公安、应急及凤翔镇主要负责人到场参与指挥，成立指挥部。20时06分，新城站第二批增援力量到达现场，20时26分，环卫部门的洒水车到达现场协助供水。5月7日3时13分，火场火势终于得到有效控制。3时40分，明火基本扑灭，3时55分消防救

援人员现场处置完毕归队。

（三）区委、区政府应急处置情况

事故发生后，区委、区政府主要领导立即安排区政府常务副区长带领应急、公安等部门及凤翔镇负责人第一时间赶赴火灾现场，指挥开展灭火救援工作，安排火灾事故调查、事故善后处置等相关工作。

三、现场勘验、检查鉴定和相关调查工作

按照综合协调、现场保护、调查询问、现场勘验、损失统计的任务分工全面开展工作。火灾事故发生后，定西市安定区消防救援大队立即对现场开展勘验。围绕起火时间、起火部位、起火点、起火原因，对第一报警人、第一发现火灾人员、起火场所负责人等相关人员进行调查询问，制作询问笔录7份。

（一）起火点的认定

1.起火部位认定

据现场勘验痕迹：安定区琴芳废品回收店东、西、南侧，分别为乡村道路、可可垃圾场、甘肃致远园林绿化工程有限公司，以上三处内部无过火痕迹，与安定区琴芳废品回收店接壤的墙体过火痕迹明显。结合询问情况和该废品回收店监控视频，最初冒烟的部位为该废品回收店内露天废品堆垛处，最初明火出现处，也是该废品回收店内露天废品箱堆垛处，最初冒烟处和明火出现的区域为同一区域。

认定起火部位位于安定区凤翔镇中川村63号安定区琴芳废品回收店内露天散落废品堆垛处。

2.起火点的认定

据现场勘验痕迹：火灾痕迹是以废品回收店内露天散落废品堆垛处为中心向四周蔓延，结合询问情况和废品回收店监控视频确认，2025年5月6日18时34分许，安定区琴芳废品回收店厂区内西北角散落堆放的废品冒出丝丝烟雾，18时44分，该处有明火冒出。现场测量，起火具体位置在该店内西北处铁皮大棚正前方7.4米、距该废品店内电线杆33米处露天废品堆垛外表层。

认定起火点为安定区琴芳废品回收店内西北处铁皮大棚正前方7.4米、距该废品店内电线杆33米处露天废品堆垛外表层。

（二）相关检验鉴定情况

事故调查组将火灾现场视频委托应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心进行鉴定，鉴定中心出具了《鉴定意见书》（编号SX250349），鉴定该起火灾符合遗留火种起火的特征。

事故调查组将杨**、马*申报的直接财产损失委托兰州立正价格评估咨询有限责任公司鉴定，评估公司出具了《火灾直接财产损失价格鉴定评估结论书》，最终评估的直接经济损失为460374元。

（三）相关调查情况

2025年5月6日，定西市安定区凤翔镇天气晴间多云，温度6-23.5℃，无降水。

（四）消防设施、产品质量情况

该场所配备了灭火器2具。经对所配备的干粉灭火器（标称

生产者：兰州海润消防器材有限责任公司，规格型号：MF/ABC4）检查,认定以上消防产品符合《消防产品现场检查判定规则》，消防产品质量检查合格。

四、事故原因分析及性质

（一）起火原因认定

据现场勘验、询问、查看监控视频，2025年5月6日17时53分59秒银灰色厢货车甘LX6315装满纸壳进入视频范围，驾驶员为王*，18时10分56秒，该车驾驶员从车窗向外伸手有疑似扔烟头的动作，18时12分37秒，该车离开视频监控范围，18时33分19秒，废品下有疑似冒烟的现象，18时44分32秒，该废品堆处产生明火，引燃周围其他可燃物。经调查询问废品回收店工人邵*得知，当日18时左右，有一人在废品堆垛处吸烟。

综合认定起火原因为王*遗留烟头引发火灾。

（二）事故的直接原因

本次火灾的直接原因是王*[①]遗留烟头引发周围废品可燃物发生火灾。

（三）事故的间接原因

1.安定区琴芳废品回收店经营者杨未落实主体责任，日常管理不规范，火灾隐患长期存在。**

（1）未建立相应的消防安全组织和消防安全管理制度，未制定灭火和应急疏散预案，未组织员工进行应急演练和消防安

① 王*，男， 陇西人

全培训教育。

（2）安定区琴芳废品回收店未张贴警示教育牌（严禁吸烟），现场员工未对进入废品回收店的人员进行教育、劝阻，导致在废品较多的可燃物处吸烟，没有充分认识到高温烟头可能引燃可燃物造成火灾的风险问题。

（3）安定区琴芳废品回收店灭火器配备数量不足，现场仅配备MF/ABC4灭火器2具，不能满足灭火需求。

（4）安定区琴芳废品回收店对自身从事的废品回收业务各环节消防安全隐患认识不足，店内废品堆放数量巨大，未及时清理转运，且废品堆垛与堆垛之间、与建筑之间防火间距不足，存在火灾隐患。

（5）安定区琴芳废品回收店选址不符合防火间距要求，近临居民住宅区及西岩山林区，且与可可垃圾场、甘肃致远园林绿化工程有限公司以及甘肃立多邦建筑工程安装有限责任公司之间仅一墙之隔，防火间距严重不足，致火灾迅速蔓延扩大。

2.相关部门及属地乡镇监管责任落实不力。

（1）凤翔镇人民政府对再生资源回收行业安全隐患督促整改不到位。相关站、所及中川村村委会对镇上安排的再生资源回收行业安全整治行动落实不力，检查人员安全生产知识欠缺，排查工作不深不细，各站、所及村之间缺乏有效联动，督促整治效果欠佳。

（2）区市场监督管理局对再生资源回收行业安全监管工作存在疏漏。相关安全生产工作部署在市场监管所落实力度不

够，市场监管所执法人员安全生产专业能力欠缺，开展整改指导力度不强，督促整改效果欠佳。

（四）事故性质

经调查，凤翔镇中川村琴芳废品回收店“5·6”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员及责任单位的处理

（一）对事故责任人员的处理

王*，男，陇西人，2025年5月6日在安定区琴芳废品回收店吸烟，遗留烟头引发周围可燃物发生火灾，根据《中华人民共和国消防法》[②]第六十四条第二款的规定，由定西市公安局安定分局依法对王*进行处理。

（二）对事故责任单位的处理

1.安定区琴芳废品回收店经营者杨消防安全主体责任未落实。**消防设施器材配备不足，消防安全管理缺失致使厂区内消防安全隐患长期存在。其行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项[③]的规定，由区消防救援大队按照第六十条第一款第一条[④]的规定，对该废品回收店经营者杨**进行行政处罚。

---

② 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二款违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：（二）过失引起火灾的；

③ 《中华人民共和国消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

④ 《中华人民共和国消防法》第六十条单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

2.凤翔镇人民政府履行属地监管职责不力。在再生资源回收行业安全监管中重安排轻落实，各站所未能形成监管合力，对事故发生负有属地管理责任。依据《甘肃省行政过错责任追究办法》[⑤](省政府令第81号)第八条、第二十七条的规定，责令凤翔镇人民政府向安定区人民政府做出书面检查。

3.区市场监督管理局履行行业监管职责不力。将再生资源回收行业监管责任下放到乡镇市场监督管理所后，未对工作开展情况进行督导，对事故发生负有行业监管责任。依据《甘肃省行政过错责任追究办法》(省政府令第81号)第八条、第二十七条的规定，责令区市场监督管理局向安定区人民政府做出书面检查。

（三）其他处理

与事故有关民事争议，当事各方通过法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

此次火灾事故深刻暴露出再生资源回收行业在消防安全管理责任落实上存在严重问题，也反映出属地乡镇及行业部门在依法履职中存在监管短板，为守护人民群众生命安全敲响了警钟。各乡镇（街道）、各行业主管部门务必深刻汲取教训，牢固树立安全发展理念，全面构建"党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管"的安全生产责任体系，具体要求如下:

---

⑤ 《甘肃省行政过错责任追究办法》(省政府令第81号)第八条 行政机关有下列情形之一的，应当追究行政机关及有关责任人的行政过错责任：（六）维护公共安全或督促整改安全生产隐患不力，造成公民、法人和其他组织生命财产损失的； 第二十七条 对行政机关的行政过错责任追究包括以下方式：（一）责令作出书面检查；（二）通报批评；（三）责令公开道歉；（四）法律、法规、规章规定的其他方式。 以上追究方式可以单独或合并使用。

（一）压实主体责任，筑牢安全防线

1.健全责任体系。企业法定代表人、实际控制人及个体工商户经营者，必须履行消防安全第一责任人职责，建立岗位安全责任清单，制定并公示《消防安全管理制度》《安全操作规程》。严禁生产、仓储、住宿“三合一”“多合一”混用，生活区与作业区须实现物理隔离。保障安全投入，设立专项资金用于消防设施维护更新，确保灭火器、消防栓、应急照明等设备完好有效。

2.强化源头管控。各再生资源回收经营单位要严格落实动火作业审批制度及物料存储工作要求，规范电气线路敷设。严禁非专业机构回收锂电池、压力容器等危险品。强化火灾隐患源头管控，严防火灾事故发生。

3.提升应急处置水平。各再生资源回收经营单位须编制《火灾事故专项应急预案》，定期组织演练，重点培训初起火灾扑救与疏散逃生技能。

（二）狠抓整改落实，堵塞监管漏洞

凤翔镇及区市场监管局要立行立改，切实补上监管短板:

1.深化摸排核查。凤翔镇及区市场监管局要持续开展核查，重点甄别登记为“资源回收再利用”但实际未经营的无效主体。动态掌握新增、撤出、搬迁及依法取缔站点情况，切实做到监管对象底数清、情况明、无重复、无遗漏、全覆盖。

2.压实监管责任。按照“三长三员”管理模式，将每个废品回收站点纳入网格化管理，督促网格员加强日常巡查，每周进

行一次巡查，属地政府每月督查一次，行业部门每季度检查一次，防止问题反弹，引导废品回收站点规范经营、安全发展。

3.提升专业能力。定期组织安全风险辨识、隐患判定标准专题培训，通过案例教学、实操演练等方式，切实提升隐患排查精准度和应急处置能力。

（三）强化齐抓共管，提升监管效能

1.加大联合执法力度。依托"双随机、一公开"监管模式，搭建隐患台账共享平台，推动多部门联合执法，加大执法检查力度。对检查中发现的隐患落实“五定”（定措施、定责任、定时限、定资金、定预案）整改要求。定期组织“回头看”，严防虚假整改、纸面整改。对检查中发现的违法行为，严格执行“一案双罚”，形成有力震慑。

2.深化安全宣传教育。消防部门要开展“消防教育进回收站点”活动，分批次培训企业负责人及一线员工；通过张贴海报、发放手册、观看典型案例等形式，普及安全生产常识和隐患排查知识，动员广大群众查找和消除身边的安全隐患，强化“风险即事故”的安全意识，推动安全理念入脑入心。